ב. פרק ראשון - בתולה נשאת

משנה א

בְּתוּלָה[1] נִשֵּׂאת[2] לַיּוֹם הָרְבִיעִי,[3][4] וְאַלְמָנָה לַיּוֹם הַחֲמִישִׁי,
שֶׁפַּעֲמַיִם בְּשַׁבָּת בָּ"ד יוֹשְׁבִין בָּעֲיָירוֹת - בשני ובחמישי -
שֶׁאִם הָיָה לוֹ 'טַעֲנַת בְּתוּלִים'[5] הָיָה מַשְׁכִּים לְבֵ"ד.

בתולה נשאת ליום הרביעי - מפני מה

רב יוסף: לא באה ללמד על 'הגיע זמן ולא נישאו - אוכלות משלו' שרק מרביעי, שהרי משנתנו מפרשת טעמה!

אלא שמואל: שאם יש לו טענת בתולים - יהא משכים לב"ד בחמישי.

ולא בראשון ששקדו על תקנת בנות ישראל, שיהא טורח בסעודה ג' ימים - ראשון, שני ושלישי - וברביעי כונסה.[6][7]

ולפי"ז: 'הגיע זמן ולא נישאו - אוכלות משלו': הגיע זמן **באחד בשבת**[8] - אין לה מזונות, שא"א לכנוס.

וה"ה חלה הוא,[9] **או** חלתה היא, **או** שפירסה נדה - אין לה מזונות.

ב: חלה הוא או חלתה היא - האם חייב במזונות

איבעיא חלה הוא - **אם אנוס** ופטור ממזונות, **או לא**, שאינו אנוס מחמת תקנה?

ואת"ל: חייב. חלתה היא - אם 'אני מוכן', **או** 'נסתחפה שדהו'?[10][11][12]

ואת"ל: נסתחפה שדהו', **פירסה נדה שלא בשעת וסתה** - אם 'נסתחפה שדהו', **או** כיון שיש משנות וסתן - 'כשעת וסתה' ופטור?

ומוכיח: 'לא נישאו[13]- אוכלות משלו, ולא כשהן מעכבות, אלא באונס!'[14]

ודחה רב אשי: במעכב הוא, ואגב רישא תני גם סיפא בה, ולעולם באונס פטור.

אונס בגיטין

רבא: 'ולענין גיטין אינו כן' - ש'אין אונס בגיטין' והגט חל.

ומוכיח: 'זה גיטך אם לא באתי עד י"ב חדש' ומת בתוכם אינו גט,[15] הא חלה - גט![16]

- ודחה: אף חלה אינו גט, והשמיע מת - ש'אין גט אחר מיתה',

ואף שכבר שנה ברישא 'זה גיטך אחר מיתה'[17] - אינו גט,

שנה שוב לאפוקי מרבותינו שהתירוה,[18] שזמן השטר מוכיח.

ומוכיח: 'מעכשיו אם לא באתי עד י"ב חדש' ומת בתוכם - גט, וה"ה חלה!

- ודחה: מת דוקא,[19] שלא ניח"ל שתפול לפני יבם.

ומוכיח: 'אם לא אבוא עד ל' יום יהא גט', והגיע בסוף ל' והפסיקו נהר, וצעק 'ראו שבאתי',

ושמואל: אינו נחשב שבא, וחל הגט!

- ודחה: אונס דשכיח שאני- שהיה לו להתנות ולא התנה, והפסיד לעצמו.

ג. אלא משום צנעות - שאם לא יחול הגט, תחשוש שמא נאנס ותתעגן,

מסברא ומשום פרוצות - שתדע שנאנס ותאמר שלא, ובניה ממזרים.

הפקעת קידושין

כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש,[20] והם הפקיעו קידושיו,

בכסף - מובן, ואף בביאה - שויהו חכמים לבעילתו בעילת זנות.[21][22][23]

וא"ד רבא: 'וכן לענין גיטין'[24] - ש'יש אונס בגיטין' ואין הגט חל.

והק: 'זה גיטך אם לא באתי עד י"ב חודש' ומת - אינו גט, הא חלה - גט!

-: מת - ש'אין גט אחר מיתה', ולאפוקי מרבותינו.

והק: 'מעכשיו אם לא באתי' ומת - גט, וה"ה חלה!

- מת דוקא, שלא ניח"ל שתפול לפני יבם.

והק: דמי שהפסיקו נהר, ואמר שמואל שחל הגט!

-: אונס דשכיח שאני.

אימתי בתולה נישאת בכל יום

ר"ש בר יצחק: מתקנת עזרא ואילך שב"ד קבועים רק בשני ובחמישי,

אבל כשב"ד קבועים בכל יום[25] - נשאת בכל יום,[26]

והיינו כשטרח בסעודה ג' ימים,[27] משום 'שקדו'.

ג: נישאת בשלישי מפני הסכנה

תניא: מסכנה ואילך נהגו העם לכנוס בשלישי, ולא מיחו חכמים.

'סכנה' - לא 'בתולה הנשאת ברביעי תהרג'[28] - שא"כ יעקרו התקנה לגמרי!

אלא רבה: שאמרו 'בתולה הנשאת ברביעי תבעל להגמון',

ונקרא 'סכנה' - שצנועות מוסרות נפשן למיתה.[29][30][31][32]

---

[1] **מתני' בתולה** - המשנה שנתה "בתולה" ולא "הבתולה" כי אינה קאה על פסוק, בניגוד ל"האשה נקנית" (קידושין ב.) שעל "כי יקח איש אשה" קאי. ובעבד עברי לא שנו "העבד" כי אין דרך הש"ס לשנות כן, אבל באיש ואשה רגילים לשנות בה' בכל מקום.

[2] **נשאת** - שנו "נשאת" ולא "נושאין את הבתולה" כי הוא קצר יותר, ועוד שבלשון "נושאין" היה משמע שנושאין אפילו בעל כרחה, והתם קאי אקרא "כי יקח איש אשה".

[3] **ליום הרביעי** - נישאת בליל רביעי ולא בליל חמישי, כי בחמישי אין כתובה ולא רמו תיגרא, וכל שכן שאם נשאת בליל חמישי יטרד בנשואין וכתובה ולא יבעול.

[4] **מפני מה אמרו בתולה** - השאלה "מפני מה אמרו" אינה על טעם הדין אלא מה נפקא מינה שתקנו ברביעי, ומשני נפקא מינה למזונות ותרומה. ורב יוסף מתמה מריה דאברהם, שהרי נפקותא אחרת מפורשת בהדיא, שאם היה לו טענת בתולים, והוא מניח אותה ותופס נפקותא אחרת.

[5] **שאם היה** - בשאר נשים דאיכא ספק ספיקא תקנו רביעי משום לא פלוג (ר"ת), ולרש"י כדי שיתברר ע"י עדים, וראיית אביי (ט:) היינו שבקי בפתח פתוח, או שעיקר התקנה לאשת כהן ופחותה מג'. ואף שבגיטין (יז.) זנות לא שכיח, היינו זנות דמיתה, או שכאן חשו שלא תשב באיסור.

[6] **מפני מה אמרו כו'** - גורסים "מפני מה אמרו" בניחותא, שאינו בא להקשות אלא כך: ותנשא באחד בשבת.

[7] **אלא אי** - בגרסה "אי אתמר הכי אתמר א"ריהודה אמר שמואל" אין גורסים "רב יוסף", שהרי רב יוסף עצמו הוא האומר "אלא אי איתמר".

[8] **ותנשא באחד** - לא רצו לשנות שתינשא ברביעי כדי שתיבעל בחמישי משום ברכת הדגים, כי ברכה היא רק עצה טובה ואינו עבריינא, ואילו משום שקדו מקרי עבריינא. ומה שלא חיישינן לאיקרורי דעתא (כתובות ה.) מוכיח כן.

[9] **לפיכך חלה** - אף שבהחולץ (מא:) עמד בדין וברח נזונת משל יבם ובירושלמי חלה כברח, היינו אחר שעמד בדין וכבר נתחייב במזונות, אבל כאן חלה קודם הגעת הזמן. ולרש"י שם דוקא ברח ולא חלה, ואין נראה. ולפירושו יש לומר שלא פשטו מהתם את 'איכא דבעו', כי ארוסה אגידא ביה טפי מיבמה.

[10] **מציא אמרה** - הבעל אינו יכול לטעון שאדרבה מזלה גרם, א. שכיון שאינה מצווה בפריה ורביה אינה נענשת (יבמות סד:), ב. שהאשה היא שדה של הבעל ואין הבעל שדה שלה.

[11] **פשיט רב** - רב אחאי כאן הוא אמורא ולא רב אחאי גאון בעל השאלתות כפירוש רשב"ם, שהרי רב אשי עונה על דבריו. וכן אמוראים תפסו לשון קבוע (סנהדרין ג., ב"ק קיב:, ברכות כט.).

[12] **לא נשאו** - הגירסה 'לא נישאו' ולא 'לא נשאו' מקובלת, ועוד, שאם היה על האנשים היה צריך לומר 'משלהם' בלשון רבים.

[13] **אלא לא** - לשון 'לא נישאו' משמע שהן מעכבות, אבל אין לומר שדוקא הן ולא הם, כי 'איידי דתנא רישא' אינו מצדיק לשנות טעות בסיפא.

[14] **ובשני לא** - לרש"י אין כונסין בשני אף בשעת הסכנה, שאין עוקרין בשבילה תקנת חכמים אלא יום אחד, ואף שהיה לגמרא לפרוק מהרישא לסיפא, אפשר לפרש "ואם מחמת האונס" שבסכנה אף בשלישי מותר לכנוס בשני (ריצב"א). ולר"י דין בפני עצמו הוא ולא בסכנה, והוא הדין בשלישי, ונקט שני אגב הסיפא.

[15] **ודלמא לעולם** - אולי גם חלה אינו גט משום אונס, ו'מת' משמיע שני דינים יחד, שיש אונס ושאין גט לאחר מיתה. כי אילו רצה רק אונס היה נוקט חלה, ואילו רצה רק 'אין גט לאחר מיתה' היה נוקט 'לאחר מיתה' בלי תנאי.

[16] **מת הוא** - מדקתני 'מת' בלבד משמע שחלה הרי זה גט, שאילו חלה אינו גט משום אונס היה לו לשנות חלה, וכל שכן מת. ועדיין לא עלה על דעתו שבמת ניחא ליה שלא תפול ליבם.

[17] **הרי זה** - דין "לאחר מיתה" (וכן "אם מתי" ו"מחולי זה") אינו גט משום תורם את שאינו שלו, כבשאר משניות. ומקשה למה נצרכה משנתנו הרי שנינו בגיטין (יג.) שאין גט לאחר מיתה.

[18] **דלמא לאפוקי** - הרישא אינה מחדשת לאפוקי מרבותינו, שאפשר להעמידה בשטר שאין בו זמן, או שכתוב בו שבוע או שנה או חדש, או במאוחר.

[19] **דלמא מת** - קשה מדוע באכלו ארי (גיטין עג.) אין הגט חל, הרי לא ניחא ליה דתפול קמי יבם. ומתרץ שבאונס שאינו שכיח כלל לא עלה על דעתו שיהא גט.

[20] **אדעתא דרבנן** - לכן אומרים בשעת הקידושין "כדת משה וישראל", כי אדעתא דרבנן מקדש.

[21] **תינח דקדיש** - תינח בקידש בכסף, שהפקר בית דין הפקר ומעותיו מתנה. אך בקידש בביאה קשה איך יפקיעו ביאה של קידושין, וגם למ"ד שיש כח לעקור דבר מן התורה הוא רק כשאין עבירה, ולכן שויוה בעילותיו בעילת זנות.

[22] **ואפקעינהו רבנן** - הפקעת הקידושין בידי חכמים נתבארה בריש השולח (גיטין לג.).

[23] **וסברה דאנים** - אין לחוש שמא אנסוהו, כי רוב בני אדם אינם נאנסים ולכן קרי להו צנועות. ואפילו נודע לה שנאנס אמרה שלא נאנס, וגט משום שמיתה מפורסמת, ובמת תוך י"ב חודש אין חשש כי למיתה יש קול.

[24] **איכא דאמרי** - ר"ח פסק כלישנא קמא שאין אונס בגיטין, אך ר"י מקשה ממי שאחזו (גיטין עג.) שיש אונס. ותירץ שלושה סוגי אונס: דלא שכיח כלל (נפל הבית) והוא גט, דשכיח (פסקיה מברא) אינו מועיל אפילו לאיכא דאמרי, ובשכיח ולא שכיח נחלקו, והלכה כלישנא קמא.

[25] **שבתי דינין** - בתי דינין קבועים בכל יום קודם עזרא לא היו כך, ולר"ת הם ישבו רק כשהיה צורך, ולכן היה אפשר להקיז בכל יום, ועזרא קבע ב' וה', ולר"י קודם עזרא היו קבועים רק בעיר אחת ועזרא תיקן בכל עיר.

[26] **אשה נשאת** - אף שהיה לבתולה להינשא בחמישי ולהיבעל בששי שנאמר בו ברכה לאדם, משום ברכה גרידא לא קבעו יום. ובאלמנה קבעו משום שקדו שיהא שמח עמה ג' ימים (כתובות ה.), וטעם זה אינו שייך בבתולה שיש לה שבעת ימי המשתה.

[27] **אי איכא** - אף אם איכא בתי דינין אין נשאת בששי, שהרי אין דנין בשבת. ועתה נוהגין לישא גם בששי, כי אין בתי דינין קבועין ואפשר לקבול בשבת בפני שלשה, ולפירוש הקונטרס קביעות היום היתה דוקא בימיהם כדי שיתברר הדבר.

[28] **בתולה הנשאת** - "ברביעי תיבעל" אינו דוקא, וכל יום כך, כי להנאתו מתכוין. ונקטו רביעי אגב שנשאת ברביעי תיהרג שמקפידים שם על קביעות יום להעבירם על דתם.

[29] **א"ה בשלישי** - בשלישי נמי אתי ובעיל קשה רק לפי הטעם של בעילת ההגמון, שמתכוין להנאתו. ואילו לפי הטעם הראשון (תיהרג, להעבידם על דת) אין חוששים אם יעשו ביום שלישי.

[30] **תקנה דרבנן** - בראשונה פרכו "וליעקרוה" ויקבעו יום אחר, ולא תירצו "מקמי גזרה לא עקרינן", כי מתכוונים להעביר על הדת ולא יחושו ליום אחר. ואילו כאן פורכים לבטל לגמרי שום יום קבוע, ובזה אמרו שתקנת רבנן לא תיעקר.

[31] **ולדרוש להו דאונס שרי** - לא פירשו שהקושיא "ולדרוש להו דאונס שרי" היא שתישאר רק אונס (שאז היה לומר "ומן האונס ואילך", ולא ניתן "משום פרוצות"), אלא שהקושיא למה לא מיחו חכמים כשאין סכנה, ותירוץ: משום פרוצות או כהנות.

[32] **ולדרוש להו דאונס שרי** - לר"ת אין מיתה על ביאת מצרי דרחמנא אפקריה לזרעיה, ומכאן התיר משומדת שבא עליה לקיימה לו כשנתגייר. ואין נראה לריב"ם, שביאת מצרי אוסרת לבעלה (לקמן כו:, מגילה טו.) והוא הדין לבועל. ויש לומר שהפירוש שאינה חייבת למסור עצמה כי היא קרקע עולם ולא עבדה מעשה, וביעל הקושיא היתה למה שיבחה הכתוב כשנהנתה.

ואין לדרוש 'אונס מותר ליבעל ולחזור לבעליהן - משום פרוצות שיקלו ברצון, וכהנות שנאסרות.

ואין לעקור התקנה - שהגזירה עשויה להתבטל,
ובשלישי אין לחוש - שמספק לא יעקור ההגמון עצמו לבוא בו.

כונס בשני מחמת האונס

המשך הברייתא: בשני לא יכנוס, ואם מחמת האונס - מותר.[33]

א. רבא: 'אונס' - 'שר צבא בא לעיר' ויבוז הסעודה,[34][35][36]

ומיירי שקבע לזמן, ואין להמתין שילך, ולא יכנוס בשלישי - שאז פמלייתו
באה, ולכן כונס בשני.

מת אבי החתן או אם הכלה

ב. כדתניא: היתה פתו אפויה, טבחו טבוח, ויינו מזוג - שיש הפסד,
ומת אבי החתן או אם הכלה - דוקא, שאין מי שיטרח עבורם -
מכניסין המת לחדר, וחתן וכלה לחופה, ובועל ופורש,
ונוהג שבעת ימי המשתה, ואח"כ שבעת ימי אבילות,
וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים והיא בין הנשים,
ואין מונעין תכשיטין מהכלה כל ל' יום.

ד. רב חסדא: ודוקא שנתן מים על הבשר, אבל לא נתן - נמכר ואין הפסד,

רבא: ובכרך - אף שנתן נמכר,

ר"פ: ובכפר - אף שלא נתן אינו נמכר.

ורב אשי: ודברי רב חסדא - כמתא מחסיא, שאינה כרך ואינה כפר.

ישן בין האנשים - באבלות ובנדה

תניא: כל אותן הימים - הוא ישן בין האנשים[37][38][39] והיא בין הנשים,
וכן מי שפירסה אשתו נדה - הוא ישן בין האנשים והיא..[40]
ובין כך ובין כך - לא יבעול בער"ש ובמוצ"ש.

ומסייע לרי"ו: אף שאין אבלות במועד - דברים שבצינעא נוהג.

מרבא: בנדה - דוקא שלא בעל, אבל בעל - ישנה עמו.[41][42]

אבלות קלה מנדה - האם

ד: לכאורה: אבלות קלה בעיניו מנדה, ולכן מחמירים בה!

ויקשה מר"ה: כל מלאכות שאשה עושה לבעלה - נדה עושה,
חוץ ממזיגת הכוס, הצעת המטה[43] והרחצת פיו"ר,

ובאבלות אף שאינו רשאי לכוף אשתו לכחול ולפקום[44] -

תניא: מוזגת לו הכוס, ומצעת המטה ומרחצת פיו"ר!

א. באבלות שלו - קלה בעיניו, ובאבלות שלה - לאתשמע לו.

ואף ששנינו 'אמה של כלה' - אבלות שלה - מוסב על שאר הדינים.

ויקשה: מת חמיו וחמותו - אינו כופה אשתו לכחול...
אלא כופה מטתו ונוהג עמה אבלות,
וכן מת חמיה וחמותה - אינה כוחלת...
אלא כופה מטתה ונוהגת עמו אבלות!

ותירץ: ב'שלו' תוסיף - ישן בין האנשים והיא בין הנשים,[45]

ו'עמו': לא במטה אלא בבית, כמו שאמר רב לחייא בנו: בפניה נהג אבלות.

ב. רב אשי: אבלות שכאן שהקילו בה - יזלזל, וסתם אבלות - חמורה.

◆

והקולא כאן: שנוהג ימי משתה, ורק אח"כ ימי אבלות,
אבל הבעילה - אינה קולא,
שלא חלה אבלות עד שיצא מפתח הבית או יסתם הגולל.[46]

לא יבעול בערב שבת ובמוצאי שבת

ה. בער"ש: משום חבורה,

ובמוצ"ש - ר"ז: משום חשבונות של הסעודה בשבת.[47]

ודחה אביי: והרי חשבונות של מצוה מותרים בשבת, וכן פוסקין צדקה, ומפקחין על עסקי רבים,
ומשדכין על התינוקת![48]

אלא ר"ז: גזירה שמא ישחוט בן עוף[49] לסעודה,
וכן בער"ש - שמא ישחוט בן עוף, ולא משום חבורה.

ואין להקשות מיוה"כ שחל בשני שאינו נדחה - א. לעצמו אינו טרוד וכאן לאחרים טרוד, ב. יש
לו שהות.

בתולה הנשאת ברביעי - מתי נבעלת

איבעיא: בתולה נבעלת ברביעי, או רק בחמישי משום איקרורי דעתא?

בר קפרא: נבעלת בחמישי - רק משום שנאמרה בו ברכה לדגים,
אלמנה נשאת בחמישי ונבעלת בששי - שנאמרה בו ברכה לאדם.

ומשמע שמשום ברכה בלבד, ואין חוששין לאיקרורי דעתא.

ויקשה אלמנה תיבעל בחמישי,[50] שנאמרה בו ברכה לדגים!

א. ברכת אדם עדיפא,

ב. כדתניא: משום שקדו - שאם תיבעל בחמישי,[51] למחר משכים לאומנתו,
ועכשיו ישמח עמה ג' ימים - חמישי, ער"ש ושבת.

נפק"מ: בין 'ברכה' ל'שקדו'[52] - באדם בטל, או ביו"ט שחל בער"ש.

דרשות בר קפרא

בר קפרא: גדולים מעשה צדיקים ממעשה שמים וארץ -
שבשמים וארץ 'אַף יָדִי[53] יָסְדָה אֶרֶץ',
ובצדיקים 'מקדש ה' כוננו ידיך'.

ה: ועוד דרש: השומע דבר שאינו הגון - יניח אצבעו באזניו, ד'וְיָתֵד תִּהְיֶה לְךָ עַל אֲזֵנֶךָ'.

ור"א: אצבעותיו משופות כיתידות - לכך.

---

[33] **ותו התם** - קושיא שלישית: "בשלישי נהגו" ובשני "מותר", והרימאן דאמר "נהגו" אורויי לא מורינן (תענית כו:). ופירוש הקתטרס (נהגורוב העולם, ומותר ליחיד) לאגרסינן "לכתחילה" ואינומיושב.

[34] **איספרווא דידיה** - אף שמשום סעודה עוקרים תקנה לשני ימים, ומשום סכנה אין עוקרים אלא יום אחד, כי בעילת הגמון שכיחה וריבוי הימים משכח את התקנה, ואונס שר צבא הוא מקרה בלבד.

[35] **בשלישי מיהא** - הגמרא לא רצתה לומר ששר הצבא בא בג', כי אז היו מכניסים בד'.

[36] **אי דאתי** - לפירוש רש"י, "חליף" הוא חולף ועובר לאחר ד', ויעכב עד ד' הבא, ולר"י קשה, שהרי כשהוא קבוע מה יועיל? ולכן פירש: אם הוא נשאר גם ביום ד' אין לעכב עד ד' אחר אלא תכנס בג', והקושיא היא אם חולף בד' גופיה, ותירץ שקבע בכל ד'.

[37] **בועל בעילת** - בעילת מצוה מותרת רק קודם קבורה, כי אחריה נוהג דברים של צינעא, ופורש משום דם בתולים, ו"ישן בין האנשים" משום אבילות. ומקילין באנינות דאורייתא יותר מבאבילות דרבנן.

[38] **בעילת מצוה** - הבעילה הראשונה נקראת בעילת מצוה כי האשה כורתת ברית עם מי שעושה אותה כלי, ובכך נדבק בה ובאים לפריה ורביה.

[39] **אבל איפכא** - וה"ה באבלים משאר קרובים. לר"י מי שאין לו בנים אסור לישא עד אחר ל', כיון שאינו יכול לבעול תוך ל', ויש לו בנים קטנים נושא תוך ל' (כיוסף הכהן) ואף כשהיא אבילה. ולר"ת באין לו בנים מותר אף לבעול אחר ז'. ואף על אביו ואמו כונס אחר ל', וצ"ע אי שרי אף תוך ל'.

[40] **כגון מתא** - רב חסדא העמיד בנתן מים על גבי בשר, כדי להעמיד ברוב העיירות הבינוניות, וכן בברייתא נקט נתן מים כי עוסקת ברוב עיירות. וקשה למה לא העמיד בכפר.

[41] **מסייע ליה** - מועד וחתן משווים בכל מקום, כגון בנולד בו נגע שנותנין לו ימי המשתה וכן ימות הרגל (מו"ק ז:), ולכן הברייתא בחתן מסייעת לר' יוחנן במועד.

[42] **אבל דברים** - "נוהג" הוא חובה ולא רשות, ולר"י הלכה כר' יוחנן. וקשה לרב ושמואל שתשמיש בשבת אבילות רשות, ויישב שהם מחלקים בין חתן למועד ושבת.

[43] **והצעת המטה** - "הצעת המטה" האסורה בנדה היא פריסת סדינין, דבר של חיבה. הצעת כרים וכסתות מותרת, וכן ראיה ממשנה (כתובות נט:) "אינה מצעת לו המטה", ובקונטרס כן, אך לספרים דל"ג "לו" אין ראיה.

[44] **פוקסת** - "פוקסת" היא פירכוס, אחד מתיקוני נשים, ולא "מעברת שרק על פניה" כפרש"י, כי בכתובות יז. פירכוס ושרק שני דברים. ולרש"י בפ"ב פירכוס הוא קליעת שער וקשה לר"י בשבת צד:.

[45] **ומי שאני** - בלא דברי רב יוסף היה אפשר להקשות הברייתות ולחלק בין שעת חופה לשלא בשעתה, שביצרו תוקפו. אך לרב יוסף שאשתו ישנה עמו אף בנדה ואבילות דידה, לא מצינו לחלק, ולכן פריך. ולרשב"א בלעדיו אין קושיא כי "עמו" בבית.

[46] **עד שיסתם** - לרש"י גולל הוא כיסוי הארון ודופק הקרשים שבצידיו, והקשה עליו ר"ת א. ממדלגין על ארונות (ברכות יט:), ב. מ"על פני השדה", ג. מגולל מבעלי חיים (עירובין טו:). ותירצו שטמון בטל אגב קרקע והש"ס דורש גם בדלא שכיח. ולר"ת גולל הוא המצבה ודופק אבנים בראשה וברגלה, ולר"י קשה עליו מתוספתא דאהלות ומשמע ככיסוי ארון.

[47] **זה גודל** - "זה גודל" אינו לענין בהן יד של מצורע, שאז היה אומר "זה בהן" ואף בלי חלוקה אפשר לומר כן. אלא לענין קמיצה, שמוחק בגודל מלמעלה (מנחות יא.) ובידו אחרת אינו יכול, כי עבודה בימין.

[48] **אלא מעתה** - נקט יוה"כ שחל בשני, ולא אחד מארבעה פרקים (חולין פג.), כי בערב יוה"כ מרבים בעופות ובדגים ויש לחשוש לשחיטה, ובארבעת הפרקים מרבים בבהמות ואין חשש.

[49] **שמא ישחוט** - גורסים "בן עוף", אף ששבת לשון נקבה ובו לשון זכר (מחלליה מות יומת, כל העושה בו מלאכה), כי דרך בני אדם לשחוט קטנים, כדכתיב "שני בני יונה" (קידושין לו:).

[50] **א"ה אלמנה** - אילו טעם בתולה נבעלת בחמישי היה איקרורי דעתא, היה ניחא שאלמנה נבעלת בששי משום ברכת אדם. אבל כשטעם הבתולה ברכת דגים, גם אלמנה תיבעל בחמישי.

[51] **א"נ משום** - לתירוץ "משום שקדו" פירוש הברייתא: אלמנה נבעלת בששי משום שקדו, ולא חששו לברכת דגים שבחמישי, הואיל ובששי נאמרה ברכה לאדם.

[52] **מאי איכא** - ההבדל בין "ברכה" ל"שקדו": בטעם שקדו, באדם בטל או ביו"ט שחל בער"ש אין תקנה ונבעלת בחמישי אם ירצה, ובטעם ברכה גם שם נבעלת בששי. ואף לטעם ברכה לבדה לא היו קובעים יום (כמו שכתבותוס' לעיל).

[53] **דאילו בשמים** - בשמים וארץ "אף ידי" משמע יד אחת, ואף שנאמר "וימיני" (ושמאל היא ידו, מנחות לו:) הרי בכל מעשה בפני עצמו יד אחת, ואילו בצדיקים במעשה אחד כבית המקדש נאמר "ידיך" שתי ידים.

תדבר"י: ולכך האליה רכה - שאם ישמע.. יכוף אליה לתוכה.

ת"ר: אל ישמיע אדם לאזניו דברים בטלים, שנכוות תחלה לאיברים.[54]

בעילת בתולה בשבת - האם מותרת

א. דם פקיד או מיחבר?[55] **פקיד - אם** לפתח צריך ואסור,

או לדם ופתח ממילא.

לדם[56] - אם הלכה כר"ש ומותר, **או כר"י** ואסור.

ואם כר"י - אם מקלקל אצל הפתח[57] או מתקן?

ב. א"ד: מיחבר - אם לדם צריך ואסור, **או** להנאת עצמו ודם ממילא,

לעצמו - אם הלכה כר"י **או** כר"ש,

כר"י - אם מקלקל בחבורה **או** מתקן,[58]

מקלקל - אם הלכה כר"י ופטור או כר"ש וחייב?

ו. בעילה בשבת - מי מתיר ומי אוסר

בבי רב: רב מתיר ושמואל אוסר,

בנהרדעא: להיפך - אלו ואלו מקילין לעצמן.

ואין להקשות מרב, שאסר להדק סתימת נקב גיגית[59] ביו"ט - שבזה אף ר"ש מודה, ד'פסיק רישיה ולא ימות'.

אבל יקשה מרב: 'הלכה כר"י', ומשמואל: 'הלכה כר"ש'!

ותירץ: רב כר"י,[60] ולל"א, שפקיד - מקלקל אצל פתח,

ולל"ב, שמיחבר - מקלקל בחבורה.

ועל שמואל ב' קושיות שלהלן, שאסר לכר"ע אף לר"ש.

ו: א. רב חסדא: הגיע זמנה לראות ונשאת - ב"ש: נותנין לה לילה ראשון,

ב"ה: עד מוצ"ש ד' לילות, ומשמע שכשלא בעל - בועל אף בשבת!

ודחה רבא: כשבעל, וקמ"ל שמותר בשבת אף שהפירצה דחוקה ופעמים שחובל.

ב. רב יוסף: חתן פטור מקרי"ש עד מוצ"ש, אם לא עשה מעשה - שטרוד לבעול![61][62][63][64]

ודחה אביי: שטרוד שלא בעל,

והקשה רבא: טרדה של רשות - חייב בק"ש, כטבעה ספינתו!

אלא רבא: מחלוקת תנאים: לאחד - 'לא עשה מעשה' פטור אף בשלישי,[65]

ולאחר - שלישי - חייב.

בעילת בתולה בשבת - מחלוקת תנאים

וכתנאי: לא יבעול הבתולה בתחלה בשבת, וחכמים מתירין,[66]

רבה: חכמים - כר"ש, ש'דבר שאין מתכוין מותר',[67]

ויקשה: והרי ר"ש מודה בפסיק רישיה!

- רובם בקיאין בהטיה, ו'טרוד' - לשאינו בקי,[68][69]

ושושבינין ומפה צריכים - שמא יראה דם ויאבדנו.

מפיס מורסא בשבת

ר' אמי: מפיס מורסא בשבת לעשות פה - חייב,[70] להוציא ליחה - פטור!

ודחה: שם הדם פקיד ועקיר,[71] כאן פקיד ולא עקיר ומתכוין לדם.

ז. בעילה בתחלה בשבת - הוראות האמוראים

להיתר: ר' אמי - אף שלא נכתבה כתובתה, שהתפיסה מטלטלין,

ר"ז - התיר כמותו, או שהוא עצמו בעל בשבת,

ר"י - ביו"ט, ולר' פפי מרבא: אף בשבת התיר, ומעשה כך היה.

לאיסור: ר' פפא מרבא: בשבת אסור,

וביו"ט - מתוך שהותרה חבורה לצורך[72] הותרה שלא לצורך,

ומוגמר אסור - 'אך אשר יאכל לְכָל נֶפֶשׁ'[73] - השוה לכל נפש,

וצבי מותר - שהוא צורך לכל נפש.

ורי"ו הורה בציידן: אסור, ויש 'הוראה' לאיסור.

והלכה: מותר לבעול בתחלה בשבת.[74]

ברכת חתנים באלמנה - כמה ימים

מר"ה: אחת בתולה ואחת אלמנה - טעונה ברכה,[75][76]

ויקשה מר"ה: אלמנה אינה טעונה ברכה!

ותירץ: בבחור ואלמנה - שבעה,[77] באלמון ואלמנה - יום אחד[78] כבועז.

ויקשה: שקדו חכמים.. שיהא שמח עם האלמנה ג' ימים, והרי בבחור - שבעה, ובאלמון - יום אחד!

ותירץ: 'שמחה' אינה כ'ברכה' - א. באלמון - א' לברכה וג' לשמחה,

ב. בבחור - ז' לברכה וג' לשמחה.

---

[54] **מהו לבעול** - אף שתקנו בתולה נשאת ברביעי, מי שלא בעל בליל חמישי לא חייבוהו להמתין, ולכן שואלים אם מותר לבעול בשבת. ומה שלא פשטו מן הברייתא (מפרישך חתן מכלה) הוא שמצאו תנאים החולקים עליה.

[55] **דם מיפקד** - טעם החבורה אינו משום צובע (קשה מטריפות שרצים בלי עור ומילה), אלא משום נטילת נשמה לפי ר"ת, שהדם הוא הנפש. וקשה מחלזון שהפוצעו מתעסק בנטילת נשמה, ור"ת מתרץ שדם החלזון מיפקד פקיד ואילו שאר דמו מחובר.

[56] **לדם הוא** - בבועל לדם הוא צריך: לר"ת צריך להוציא הדם שלא יתלכלך פעם אחרת, ולר"י צריך לראות שהיא בתולה.

[57] **אם תימצי** - לר' יהודה מקלקל בחבורה פטור, וכאן מותר לכתחילה כי יש שתי סיבות: מקלקל ודבר שאין מתכוין, אף שבגרירה וקירוד אסר ר' יהודה גם בשתיהן, כי כאן יש מצוה או שבאלו מתקן מעט.

[58] **את"ל הלכה** - לר"ש דבר שאין מתכוין מותר בחבורה אפילו אם מתקן. ולא קשה ממתעסק שחייב לר"ש (כריתות יט.), כי במתעסק מתכוין למלאכה ופטור רק משום מלאכת מחשבת כמקלקל, ואילו אינו מתכוין כלל פטור.

[59] **האי מסוכרייתא** - לרש"י ור"ח אסור משום סחיטה. לר"ת אין ליבון אלא במים ואין מפרק בנסחט לאיבוד, ופסיק רישיה דלא ניחא ליה מותר כערוך. ולר"י אסור, שאף דלא ניחא ליה אסור לכתחילה לר"ש כמלאכה שאינה צריכה לגופה, וראיות הערוך נדחות דמצוה שאני. ופירוש הערוך שיבטלנה ויעשה כלי דחוק.

[60] **לעולם רב** - גם לשמואל אפשר לתרץ שדעתו כרבי שמעון, ולפי הלשון 'דם מיפקד פקיד' הוא צריך לפתח, ולפי הלשון 'חבורי מחבר' הוא צריך לדם.

[61] **והא א"ר** - אביי מחייב בטירדא שאין בה מצוה כלל, אבל מי שטרוד במצוה שאינו יכול לקיימה נחשב טרוד במצוה ופטור.

[62] **מאי לאו דטריד** - כאן אי אפשר לתרץ "לבר משבת", שאז לא היה פטור עד מוצאי שבת והתנא טועה, אך לעיל נקט "עד מוצאי שבת" גם לפי זה כי עד אז תולין בדם בתולים.

[63] **מאי קמ"ל** - אי אפשר לומר שהחידוש הוא בעניין רצופים, כמו שפירשנו לעיל, ולכן החידוש הוא בהתרת הבעילה בשבת.

[64] **מאי לאו דאי** - "עד מוצ"ש ד' לילות" בא ללמד שמותר לבעול ולהשיר בתולים בשבת, ולא ללמד שהלילות רצופים (שהרי מותר מפוזרק, נדה סד:). ואף שפירצה דחוקה, תולין בדם בתולים.

[65] **חוץ מן** - אבל אסור בתפילין ממה שנאמר ליחזקאל "פאורך חבוש עליך" (מו"ק טו.), ורש"י נתן טעם שלא נלמד שאר מצוות מתפילין. ואף שבת למוד תורה למדו שאר אבלים מיחזקאל, לאסור למדים ממנו אבל להתיר לא, שלו לבדו הותר.

[66] **והני תנאי** - אף שהתנאים נחלקו בהדיא, אביי דוחק לתרץ שטירדת אי אפשר לבעול נחשבת טירדא במצוה, כדי לאוקמי כשמואל שאסר לבעול.

[67] **לא כהללו** - אין זה פסיק רישיה, כי רוב העולם בקיאין בהטיה ולא כבבלים, ולכן מותר לבעול בשבת ובלבד שלא יתכוין לבעילה גמורה. ובחול יש טירדא בבעילה גמורה גם לבקיא, ובשבת הטירדא היא לשאינו בקי בשעת ק"ש, כי גם הבקיאין יראים שמא לא יהיו בקיאין.

[68] **אלא מעתה** - לרש"י הקושיא שהבקיאין יטו והיא לא תדע, והתירוץ שהשושבינין והמפה למקרה שלא יטה, וקשה לר"י שאין זה תירוץ לקושיא ועיקרו חסר מן הספר. ולר"ת הקושיא משבת בלבד, שבה צריך להטות ונוהגים שושבינין, ותירץ שמא לא יטה ויאבד דם בתולים, כקושיית "טורד למה".

[69] **רוב בקיאין** - לא קשה מדשמואל ('יכולני לבעול כמה בעילות בלא דם'), שהיה מסוגל לבעילה גמורה שהאשה מתעברת בה בלא דם, אבל בהטיה אין האשה מתעברת, ולכן רוב בקיאין בהטיה ואין סתירה לחגיגה ולנדה (סד:).

[70] **אם לעשות** - המפיס מורסא לעשות פה חייב, כי הפתח נעשה להכניס אויר ולהוציא ליחה.

[71] **ואם להוציא** - ממפיס מורסא להוציא ליחה פטור (כר"ש) מקשה ר' אמי: גם בבעילה הדם מיפקד ולדם הוא צריך ולא לפתח, ובמורסא פטור ומותר משום צער ואפילו משום מצוה. ובמורסא פסיק רישיה לפתח, ובבעילה אינו פסיק רישיה כי אפשר בלא עשיית פתח. ומתרצים 'פקיד ולא עקיר' כי דם חבורי מיחבר. ותימה על שמואל שהוא כר' יהודה במלאכה שאינה צריכה לגופה, והיה לו להקשות מדבר שאין מתכוין שרוב בקיאין ואינו פסיק רישיה.

[72] **מתוך שהותרה** - "מתוך" מתיר רק לצורך הנאת היום או מצוה, אף דרבנן (כהוצאת קטן ולולב, ביצה יב.), אבל שלא לצורך היום כלל אסור. הוצאה לצורך נכרי אסורה, ומנהגנו להוציא לנכרי ביאר הרשב"א שרה"ר שלנו כרמלית ולא גזרו בה ביו"ט כשם שלא תקנו עירובי חצירות, ושוב חזר בו, וי"ש עירוב והוצאה ליו"ט" היינו בעירובי חצירות.

[73] **א"ל אנא** - גם בעילה ראשונה צריכה לכל נפש ומותרת, ואין זה סותר את האיסור לכבות נר מפני דבר אחר (ביצה כב.), כי בעילה ראשונה צורך מצות היום, וכיבוי הוא כמכשירין שאסורים אף באוכל נפש.

[74] **אלא מעתה** - לרב פפי קשה מדוע לא יותר מוגמר ביו"ט מתוך שהותרה הבערה, והיינו שסבר שטעם בית הלל משום שאין עירוב והוצאה, או שהותרה שלא לצורך רק בדבר הרגיל, ומוגמר אינו רגיל.

[75] **הורוה ב"ה** - הילני המלכה היתה מבית חשמונאי והורוה בית הלל בימיה, אף שהלל נהג נשיאותו רק שלש שנים אחרי מלכות הורדוס, כי כבר היו לו אז תלמידים שהורו.

[76] **והלכתא מותר** - ההלכה שמותר לבעול בתחלה בשבת, ואין חוששים שמא ישחוט בן עוף, ועל זה סומכים לעשות סעודה בשבת.

[77] **באלמנה שנשאת** - אלמנה שנשאת לבחור טעונה ברכה כל שבעה, כי אין שניהם אלמנים.

[78] **והא בועז** - בועז נשא אלמנה אף שרות כשנישאה למחלון היתה נכרית, כי בעולה נחשבת כאלמנה.

ז: ברכת חתנים בעשרה - מנין

לר״נ: מ׳וַיִּקַּח עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים מִזִּקְנֵי[79] הָעִיר, וַיֹּאמֶר שְׁבוּ פֹה׳ - כדי לברך,

לר׳ אבהו: מ׳במקהלות ברכו א-להים, ה׳ מִמְּקוֹר יִשְׂרָאֵל׳ - על עסקי מקור.[80]

ולר״נ: ׳במקהלות׳ - שאף עוברים במעי אמן אמרו שירה על הים,

ולר׳ אבהו: ׳ויקח׳ - לדרוש מוֹאָבִי ולא מואבית, ולכך זקנים,

ועשרה - לפרסם, כשמואל, שאמר בפני עשרה: ׳המזכה לעובר קנה׳,

והלכתא: **לא**[81] **קנה.**

ברכת חתנים וברכת אירוסין - היכן מברכים

ת״ר: ברכת חתנים בבית חתנים, ר״י: אף בבית אירוסין,

אביי: וביהודה שנו - שמתייחד עמה ושתהא ׳כלה בברכה׳.[82]

ועוד שנינו: ברכת אירוסין בבית אירוסין -

׳בא״י אמ״ה אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל הָעֲרָיוֹת, וְאָסַר לָנוּ אֶת הָאֲרוּסוֹת,

וְהִתִּיר לָנוּ אֶת הַנְּשׂוּאוֹת עַל יְדֵי חוּפָּה וְקִדּוּשִׁין׳ ואינו חותם - כברכת פירות ומצוות,[83] [84]

ראב״ר חותם: ׳בא״י, מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל עַל יְדֵי חוּפָּה וְקִדּוּשִׁין׳ - כקידוש.

ח. ברכת חתנים כל שבעה - שש ברכות

ת״ר: בעשרה כל שבעה, ור״י: **דוקא כשבאו** ׳פנים חדשות׳.

ומברך: • א. **בא״י אמ״ה, שֶׁהַכֹּל בָּרָא לִכְבוֹדוֹ.**[85]

ב. ׳יוֹצֵר הָאָדָם׳.

ג. ׳אשר יצר את האדם בצלמו... והתקין לו ממנו בנין עדי עד, בא״י יוצר האדם׳.

ד. ׳שוש תשיש ותגל העקרה בקבוץ בניה לתוכה... בא״י משמח ציון בבניה׳.

ה. ׳שמח תשמח ריעים האהובים כשמחך יצירך בג״ע.. בא״י משמח חתן וכלה׳.

ו. בא״י אמ״ה, אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה, גילה רינה דיצה חדוה, אהבה ואחוה ושלום וריעות, מהרה ה״א ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה קוֹל חָתָן וְקוֹל כַּלָּה, קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם, בא״י משמח חתן עם הכלה.

לוי: בירך **חמש**,

רא״ס: בירך שש - גם ׳יוצר האדם׳.[86]

לכו״ע: יצירה אחת היתה, ונחלקו אם הולכים אחר מחשבה או אחר מעשה.

אימתי מברכים ׳שהשמחה במעונו׳

רב אשי: **ביום א׳** - כל הברכות, **ומכאן ואילך** בלי ׳פנים חדשות׳ - ׳שהשמחה במעונו׳ ו׳אשר ברא׳.

ו׳שהשמחה׳: מז׳ עד ל׳ - תמיד ׳שֶׁהַשִּׂמְחָה בִּמְעוֹנוֹ׳,

ומל׳ עד י״ב חודש - רק כשאמר ׳מחמת הלולא׳,

וקודם נישואין - משהטילו שעורים במים.

מי שבירך ואין הלכה כמותו

א. כרב תחליפא: שבירך שש ארוכות,

ב. כרב חביבא: שבירך בסעודת מילה ׳שהשמחה במעונו׳ - שטרודים בצער התינוק.

חתנים ואבלים - האם מן המנין

מרב: ׳חתנים מן המנין, **ואין אבלים** מן המנין׳,

ואף שתניא ׳חתנים **ואבלים** מן המנין׳ - רב תנא הוא[87] וחולק.

ח: ולרי״ו: ׳ואין **אבלים** מן המנין׳ - בברכת רחבה, והברייתא - בברכה״מ,

ועוד רי״ו: ברכת אבלים בעשרה כל שבעה, ואין אבלים מן המנין,

ו׳כל שבעה׳: היינו ב׳פנים חדשות׳.

ברכת אבלים - מעשה בנחמת רחב״א

רחב״א נפטר בנו, הלך אליו ר״ל ביום ב׳, ואמר למתורגמנו אמור:

כנגד הילד: דור שאבות מנאצים לה׳ - בניהם מתים קטנים.

וא״ד: בחור היה, ואמר: ׳עַל כֵּן עַל בַּחוּרָיו לֹא יִשְׂמַח ה׳.. כָּל פֶּה דּוֹבֵר נְבָלָה.. וְעוֹד יָדוֹ נְטוּיָה׳ הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה, אלא כל המנבל פיו - אף גזר דין של ע׳ שנה לטובה נהפך לו לרעה.

וכוונתו - לא לצערו, אלא **שחשוב להיתפס על עוונות הדור.**

שבח המקום: הָא-ל הַגָּדוֹל בְּרוֹב גָּדְלוֹ, אַדִּיר וְחָזָק בְּרוֹב נוֹרָאוֹת,

מְחַיֶּה מֵתִים בְּמַאֲמָרוֹ, עוֹשֶׂה גְדוֹלוֹת עַד אֵין חֵקֶר... בא״י מְחַיֵּה הַמֵּתִים.

כנגד אבלים: ׳אַחֵינוּ הַמְיוּגָּעִים הַמְדוּכָּאִין בָּאֵבֶל הַזֶּה, תְּנוּ לְבַבְכֶם לַחְקוֹר,

אֶת זֹאת, זֹאת הִיא עוֹמֶדֶת לָעַד, נָתִיב הוּא מִשֵּׁשֶׁת יְמֵי בְרֵאשִׁית, רַבִּים שָׁתוּ....משתה ראשונים.. אַחֵינוּ, בַּעַל נֶחָמוֹת יְנַחֵם אֶתְכֶם, בָּרוּךְ מְנַחֵם אֲבֵלִים.

ואביי: ׳רבים ישתו׳ ו׳משתה אחרונים׳ - לא, שאל יפתח פיו לשטן.

כנגד המנחמים: אַחֵינוּ גּוֹמְלֵי חֲסָדִים בְּנֵי גוֹמְלֵי חֲסָדִים,

הַמַּחֲזִיקִים בִּבְרִיתוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ... בַּעַל הַגְּמוּל יְשַׁלֵּם לָכֶם... ברוך מְשַׁלֵּם הַגְּמוּל.

כנגד ישראל: רִבּוֹן הָעוֹלָמִים, פְּדֵה וְהַצֵּל מַלֵּט הוֹשַׁע עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל,

מִן הַדֶּבֶר וּמִן הַחֶרֶב וּמִן הַבִּיזָּה... טֶרֶם נִקְרָא וְאַתָּה תַעֲנֶה, בָּרוּךְ עוֹצֵר הַמַּגֵּפָה.

עשרה כוסות **בבית האבל**

תנא: ג׳ קודם אכילה לפתוח,[88] [89] ג׳ בתוך אכילה לשרות,

וד׳ אחריה כנגד ד׳ ברכות דברכה״ז,

והוסיפו ד׳ - כנגד חזני ופרנסי העיר, ביהמ״ק ור״ג,

והתחילו שותין ומשתכרין - והחזירו הדבר ליושנו.

כוס כנגד ר״ג - על מה

היתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו, עד שר״ג נהג קלות בעצמו ויצא בפשתן,

ונהגו אחריו, והאידנא: אף בבגד קנבוס בשווי זוז.

ט. ׳פתח פתוח מצאתי׳ - האם נאמן לאוסרה

ר״א: **נאמן לאוסרה עליו**[90] , שוויא אנפשיה חתיכא דאיסורא.

ויקשה: והרי ס״ס הוא: ספק אין תחתיו, ואם תחתיו - ספק באונס!

-• א. באשת כהן[91] - שאף אונס אוסר, ונשאר ספק תחתיו ספק אין תחתיו,

ב. באשת ישראל שהתקדשה פחות מבת ג׳ - ונשאר ספק אונס ספק רצון.[92]

---

[79] **שנאמר ויקח** - ברכת חתנים בעשרה נלמדת מבועז כאסמכתא בלבד, אף שבמסכת כלה למדו מרבקה. שם ברכת אירוסין והכא נישואין, וגם מרבקה עשרה אינו משתמע.

[80] **במקהלות ברכו** - אף ש״מקהלות״ משמע שתי קהלות, אין סברא לחלק בין עשרה לעשרים, ולכן הוא מקהלות סתמי. ובירושלמי דרשו ״במקהלת״ חסר וי״ו.

[81] **המזכה לעובר** - שמואל אומר המזכה לעובר קנה אף שפוסק כר״י הסנדלר שאין מקדישים דבר שלא בא לעולם, כי חשיב עובר בא לעולם, או שמקנה לדבר שלא בא לעולם קל מהקנאת דבר שלא בא לעולם. וסוגיית גיטין לרב הונא.

[82] **ר׳ יהודה** - כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה, ולפי שפעמים בא עליה בבית אירוסין שלא לשם חופה, מברכין מתחילה כדי שתהא כלה בברכה.

[83] **והוא שבאו** - ״פנים חדשות״ הן רק בני אדם שמרבים בשבילם בשמחה, וכן שבת נחשב פנים חדשות, כי מרבים לכבודה בשמחה ובסעודה.

[84] **מאן דלא** - הדמיון לברכת פירות הוא שהברכה קצרה, ולמאן דחתים היא ארוכה כקידושא. ולא כרש״י שחתמו משום לשון קדושה. וק״ק למאן דלא חתים מה שנא מברכת התורה שחותמים בה אף שהיא קצרה יותר, ושמא לא היה חותם בה.

[85] **שהכל ברא** - ברכות ׳שהכל׳ ו׳אשר יצר׳ פותחות בברוך אף שסמוכות לקודמתן, שכן קצרות הן ובלי ׳ברוך׳ ייראו כברכה אחת עם הקודמת, ו׳אשר ברא׳ נאמרת לבדה כשאין פנים חדשות. ור״ת: ׳והערב נא׳ ברכה אחת (ברכות יא:).

[86] **חדא יצירה** - הכותה למ״ד פרצוף אחד, שהרי מסיק שלכו״ע חדא יצירה ונחלקו אם בתר מחשבה, ובעירובין (יח.) מבואר שרק למ״ד פרצוף אחד עלה במחשבה להיבראות שנים, ולא למ״ד שני פרצופים (רשב״ם).

[87] **רב תנא** - לא רצה לתרץ שהברייתא עוסקת בברכת המזון, כי דוחק. ולכן אמר ׳פליג׳, ומדלא אמר ׳תנא ופליג׳ משמע שר״י אמורא, ולא החזיק את רב כתנא החולק בכל מקום, אף שיש ר״י תנא (נזיר סה.).

[88] **כי תניא** - ברכת אבלים שבברכת המזון, הנאמרת בעשרה, אינה מצטרפת לזימון. ולפירוש הקונטרס (להצטרף לזימון) קשה, שאז אין צורך בברייתא ו״ברכה בשורה״ אין לה מקום, וע״כ מדובר בברכת אבלים שבברכת המזון.

[89] **אלא כי** - אם גורסים ״אלא״, גם הדין הקודם מוסב על רחבה, וצריך לומר שאחת נלמדת מחברתה. ואם אין גורסים, הקודם בשורה והזה ברחבה בלי פנים חדשות, והשלישי מלמד שגם בפנים חדשות אין אבלים מן המנין, שלא נאמר שביום הראשון הם קרובים יותר ומברכים בלי עשרה.

[90] **האומר פתח** - לר״ח הנאמנות ב״פתח פתוח״ בבוגרת ומוכת עץ, שאין להם דמים, ולרש״י בטענה שאינה בדמים (מפה שנאבדה, דוקטי). ולר״ח קשה מלקמן לו. שבוגרת אין לה טענת בתולים, ומיושב בגירסה אחרת או כי בוגרת כחבית פתוחה, שרק בדמים אין לה טענה.

[91] **לא צריכא** - באשת כהן אין להעמידה על חזקת כשרות לכהונה שלא זינתה תחתיו, כי אדרבה מעמידים אותה על חזקת הגוף שהיתה בתולה ועתה נבעלה.

[92] **ואי בעית** - אין כאן ס״ס מספק קטנה (שפתויה אונס), ששם אתס חד הוא. ואין להעמידה בחזקת היתר, שאתס יש לו קול ובלא קול רצון רובא, אלא שלר״י רוב זה מדרבנן ולכן בס״ס

ויקשה: מה חידש? והרי שנינו: 'קדשתיך' - אסור בקרובותיה![93]

- שם ברור לו, וכאן הו"א שאינו בקי בטענתו - קמ"ל.

ויקשה מר"א: 'אשה נאסרת על בעלה רק בקינוי וסתירה,

וראיה ממעשה שהיה [בת שבע] שלא היה קינוי.. ולא אסרוה'!

ה"ק: 'אשה נאסרת על בעלה רק בב' עדים, ובקינוי - אף בעד אחד, ופתח פתוח - כב' עדים,

ובמעשה לא אסרוה - שאונס היה,[94]

ועוד - שהיוצא למלחמת בית דוד כותב גט לאשתו.[95]

ט: **אביי:** אף אנו שנינו: 'בתולה נשאת ליום הרביעי' - שלא תתקרר דעתו,

ולא להפסידה כתובתה[96] - שמה איכפת לנו? יתן אם רוצה,

אלא לאוסרה עליו - ע"י טענת 'פתח פתוח'[97] שנאמן בה.[98][99]

- ודחה: רק בטענת 'דמים' נאמן שטענה מבוררת **ובקי בה.**

'פתח פתוח' - האם נאמן להפסידה כתובתה

שמואל: 'פתח פתוח מצאתי' - **נאמן להפסידה כתובתה.**[100]

רב יוסף: פשיטא, ששנינו: 'האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים - אינו יכול לטעון טענת בתולים',

ולא לאוסרה - שגם ביהודה נאמן, שאוסרה על עצמו,

אלא להפסידה כתובתה - ומשמע שבגליל נאמן ב'פתח פתוח'![101][102]

- ודחה: רק בטענת 'דמים' שמבוררת ע"י **שושבינים ומפה.**

תקנת כתובה, והאמנתו ב'פתח פתוח'

י. **ר"נ** חכמים תקנו לבתולה מאתים ולאלמנה מנה,[103]

משמואל: והאמינוהו ב'פתח פתוח' - ומה הועילו בתקנתם?

-רבא: חזקה אין אדם טורח[104] בסעודה ומפסידה.

כתובת אשה - מן התורה או מדרבנן

תנא: **הואיל ותקנת חכמים - גובה מן הזיבורית,**[105] ורשב"ג: מן התורה.

ויקשה: [במפתה] 'כֶּסֶף יִשְׁקוֹל כְּמֹהַר הַבְּתוּלֹת' - מכאן שכתובה מהתורה,

ורשב"ג: אינה אלא מדברי סופרים!

א. **איפוך האחרונה,** שהרי רשב"ג: נותן לה ממעות קפוטקיא,[106]

ב. ה"ק: **כתובת אלמנה** היא מדברי סופרים.[107]

מעשים בטענת 'פתח פתוח'

א. ר"נ: 'הלקוהו! זונות חבוטות לפניו' שבקי.

רב אחאי: כאן **בבחור** ולא נאמן, ור"נ שאמר 'נאמן' - **בנשוי.**

ב. ר"ג: 'פתח פתוח' - 'שמא הטיתה? כמהלך באישון לילה, היטה - מצאו פתוח, לא היטה - נעול'.

א"ד: שמא **במזיד הטיתה?** אבל בשוגג לא מצוי.

מעשים ב'לא מצאתי דם'

ג. ר"ג ב"ר: 'לא מצאתי דם' - 'הביאו לי הסודר' - **שראו במים** וכבסו,

ומצא עליו כמה טיפי דמים, ואנו לא עושים כן - שיעבור הסתם.

י: ד. ר"ג ב"ר: 'לא מצאתי דם' - 'עדיין בתולה אני' -

הושיב ב' שפחות על פי חבית יין - בעולה ריחה נודף, בתולה לא,

והושיב אף זו ולא נודף - 'לך זכה במקחך'.

ה. ר"ג הזקן: 'לא מצאתי דם' - 'ממשפחת **דורקטי** אני, שאין לנו דם',

בדק בקרובותיה ומצא כן - 'זכה במקחך', שלאתבוא לספק נדה,

א"ד: 'נתחייב במקחך' - תנחומי הבל, שדמיה מרובין - בניה מרובים.

ו. רבי: שנת בצורת היתה: 'לא מצאתי דם' - 'בתולה אני' -

הכניסום למרחץ, האכילום והשקום, והכניסום לחדר,

בעל ומצא דם - 'זכה במקחך'! 'צָפַד עוֹרָם עַל עַצְמָם, יָבֵשׁ הָיָה כָעֵץ'.

בתולה כתובתה מאתים, ואלמנה מנה.

משנה ב

> **בְּתוּלָה - אַלְמָנָה, גְּרוּשָׁה, וַחֲלוּצָה - מֵהָאֵירוּסִין:**[108]
> **כְּתוּבָּתָן מָאתַיִם, וְיֵשׁ לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים** להפסידה כְּתוּבָּתָהּ.

בתולה - אלמנה

דרשות ר"ח בגדתאה

ר"ח בגדתאה: **אלמנה** - על שם מנה[109][110] [אירוסין - אגב, ותורה - ע"ש עתיד].

מטר - משקה, מרוה ומזבל, מעדן וממשיך,

תמרי - משחנן משבען משלשלן מאשרן ולא מפנקן.

ולר"א: מזבח - מזיח, מזין, מחבב, מכפר.

אוכל תמרים - האם יורה

רב: אכל תמרים - אל יורה,[111][112]

ויקשה: בשחרית וערבית יפות ומבטלות מחשבה רעה, חולי מעים ותחתוניות!

- א. מועילים, **ולפי שעה טורדים,** כרביעית יין.

ב. קודם לחם טורדים - כגרזן לדקל, אחר הלחם - כבריח לדלת.

שמם מוכיח כאלמנה ומזבח: **דשא - דרך שם, דרגא - דרך גג,**

פוריא - פרין ורבין עליה, איילונית - דוכרנית שאינה יולדת.

יא. הגיורת והשבויה והשפחה, שנפדו נתגיירו נשתחררו,

משנה ד

> **פָּחוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ - כְּתוּבָּתָן מָאתַיִם, וְיֵשׁ לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים.**

---

[92] המשך שרי. ואין ספק מוכת עץ מצטרף, שאילו היתה מוכת עץ היתה טוענת, שאין גנאי בכך, ומדלא טענה אין להסתפק בכך.

[93] **ומי א"ר** - המקשן סבר שאין דבר שבערוה פחות משנים, ולכן "קדשתיך" אינה קושיא מהמשנה (בעדים מדובר), אבל נאמנות בלא עדים בפתח פתוח קשה מדברי ר"א.

[94] **מפני מה** - לרש"י מעשה בת שבע היה בעדים, וזה אינו נראה, כי אף שידוע לרבים שהביאה לביתו, לא ראו שמש בפני אדם. לר"י הקושיא: אם פתח פתוח כשני עדים דמי, מדוע לא נאסרה לדוד שידע בודאי שנבעלה, ואם נאסרה לא היה לוקחה.

[95] **קינוי וסתירה** - הגמרא אינה באה למעט נאמנות על פי עצמו, שהוא כעדים כיון שקים ליה.

[96] **אי למיתב** - נאמן להפסידה כתובתה ואף שלכאורה הוא ספק ספיקא (שמא אינו בקי בפתח פתוח, ואת"ל פתח פתוח שמא באונס), ספק אונס אינו ספק גמור ליתן לה, דאימור קודם שנתארסה נאנסה, וכן במוכת עץ ודרוסת איש לר' יהושע (יג.). ועוד לר"י מוכת עץ לא שכיח.

[97] **מאי לאו דקא טעין טענת פתח פתוח** - ביהודה לא מהימן אף שיש לו חזקה, כי מתייחד עמה ודאי בא עליה, ואין אדם מוקי אנפשיה. אף שביבמה עד שלשים יום מוקי, רוב פעמים לא מוקי ואיתרע החזקה.

[98] **מאי לאו דקא טעין טענת פתח פתוח** - הגמרא סברה שבטענת דמים אין חשש איקרורי דעתא כי בלא דם לבו נוקפו ואינו מתקרר, אבל בפתח פתוח יש לחוש שיתקרר.

[99] **כל היוצא** - לרש"י הגט על תנאי שאם לא יחזור מן המלחמה יחול משעת כתיבה, ולכן בת שבע 'ספק אשת איש' (ב"מ נט.) שמא יחזור, אף שקצת קשה איך בא עליה דוד. ולר"ת גט גמור בלא תנאי, וקרויה ספק משום שגירשו בצנעה שלא יקפצו לקדשן.

[100] **נאמן להפסידה** - שמואל מודה שנאמן לאוסרה עליו, וחידש שנאמן גם להפסידה כתובתה אף שיש לחשוש שמשקר להפסידה. ור"א נקט לאוסרה לרבותא, וכל שכן להפסיד כתובתה (ובירושלמי משמע שלר"א אינו נאמן להפסיד כתובתה).

[101] **לא דקא** - בשתי הטענות המדוברות היא טוענת שבא עליה באירוסין או שהיתה בתולה. ולא נאמנת במגו (אנסתי, מוכת עץ), כי מגו במקום חזקה שאין אדם טורח בסעודה ומפסידה, ואם לא אומרים מגו להוציא אתי שפיר.

[102] **אבל בגליל** - מדיוק הסיפא למדו שביהודה אין יכולה לטעון טענת בתולים כלל (כי נאמנת במגו שבא עליה באירוסין), ובגליל יכולה. וקשה למה לא הביאו ראיה מרישא (לקמן י:), וצ"ל שהרישא עוסקת בכתובה בלבד.

[103] **א"ר נחמן** - דעת התוס' שכתובה דרבנן לפי סתם הש"ס, וקשה שכותבים כסף זוזי מאתן. ומתרצים א. סומכים על רשב"ג (קי:) שכתובה דאורייתא, ב. לא קיי"ל כר"נ, שרב אשי חולק (כתובות יב.) וחושש שמשקר.

[104] **חזקה אין** - קשה מדוע נאמן מכוח "אין אדם טורח בסעודה ומפסידה" למ"ד שיש לה מנה, שהרי אינו מפסיד את הסעודה. ונראה שאינו נאמן.

[105] **הואיל ותקנת** - קשה מדוע גובה מן הזיבורית אם כתובה דאורייתא, ולר"מ דינה בעידית וגובה אף ממטלטלי. ומתרצים שתקנו כך כדי שיקפצו בני אדם על הנישואין ולא יפרשו מהן.

[106] **נותן לה** - קשה מה תועלת בכך שנותן לה ממעות קפוטקיא, שהרי נותן שוה נ' שקלים בלבד. ובירושלמי נחלקו אם מאתיים בשקל הקדש או במטבע היוצא.

[107] **מברכתא חביטא** - הלקוהו על שהוציא ש"ר ומשקר, שאין זונות חבוטות לפניו שיהא בקי. ור"נ שאמר נאמן מתיישב, א. האמינו והלקהו המשך על שחשוד בזנות, ב. בניחותא: נאמן ומלקין על החשד, ור"נ לא דיבר במלקות. ולרב אחא בבחור אינו נאמן ובנשוי נאמן.

[108] **בתולה אלמנה** - חלוצה נקטה המשנה לרבותא, שאף ששומרת יבם אינה חסרה כניסה לחופה, שהרי יבמה יבא עליה בעל כרחה, ואפשר היה לדמותה לנשואה, קמ"ל שאינה כנשואה.

[109] **אלמנה דכתיבא** - אין להוכיח מכאן שכתובת אלמנה מנה מדאורייתא, שהרי מנה לא היה בימי משה והתורה הזכירה רק ככר. ו"מנה של קודש כפול" פירושו כמנה של יחזקאל, כך ככר של קודש בימי משה.

[110] **ותנא רב** - בקונטרס "ומי הואי" הוא בבריאת עולם, וקשה שאשור היה בימי משה והיה ראוי לכותבו, אך מנה לא היה בדורו. ולר"י הכותנה שסליקא לא היתה בימי משה, והחדקל הולך סביבה ולא אצל אשור שהיה בימי משה.

[111] **א"ר אכל** - אף שלרב הלכה כר"א שאין חיוב על שאר משכרין בביאת מקדש אלא על יין בלבד, שאר משכרין אסורים בהוראה (כבכורות מה:), כי גם אם אין חיוב לעבודה אין להורות.

[112] **מטבילין אותו** - אף שזכייה מטעם שליחות ואין שליחות לקטן ולגוי (ב"מ עא:), לר"י זכין לו מדרבנן כקטן דאתי לכלל שליחות, או שבזכייה זו נעשה כישראל גמור. ומותר בבת ישראל כי יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה. ולגירסא שזכיית קטן מן התורה, בזכות גמור יש לו שליחות.

הגיורת והשבויה והשפחה

גר קטן - האם מטבילין על דעת ב"ד

ר"ה: גר קטן[עם אמו] - מטבילין אותו על דעת ב"ד,[113]

והחידוש: אף שעבד בהפקר נוח לו, לקטן זכות היא, שלא טעם איסור,[114]

ומוכיח: ממשנתנו: 'הגיורת.. פחות מבנות שלש' - שהטבילוה על דעת ב"ד!

- ודחה: בגר שנתגיירו בנותיו עמו, שנוח להן במה שאביהן עושה.

גר קטן שהגדיל - האם יכול למחות

רב יוסף: הגדילו - יכולין למחות,

א. הקשהו אביי: 'כתובתן מאתים' - וכי נותנים לה שתאכל בגיותה?!

ב. הקשהו רבא: 'נערות שיש להן קנס - הבא על הגיורת.. פחות מג"' - וכי משלם לה?!

- נותנים אחר שגדלה, ואם לא מיחתה שעה אחת - שוב לא תמחה.[115]

ואביי: לא הקשה מקנס, ששם הטעם - שלא יהא חוטא נשכר,[116]

ורבא: לא הקשה מכתובה, ששם הטעם - שלא תהא קלה בעיניו להוציאה.

◆

יא: הגדול שבא על הקטנה, וקטן שבא על הגדולה, ומוכת עץ -

> **משנה ג**
>
> ר"מ: כתובתן מאתים, וחכמים: מוכת עץ כתובתה מנה.
>
> בְּתוּלָה - אַלְמָנָה, גְּרוּשָׁה, וַחֲלוּצָה - מֵהַנִּישׂוּאִין:
>
> כְּתוּבָּתָן מָנֶה, וְאֵין לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים.
>
> הַגִּיּוֹרֶת וְהַשְּׁבוּיָה וְהַשִּׁפְחָה, שֶׁנִּפְדּוּ וְנִתְגַּיְּירוּ וְנִשְׁתַּחְרְרוּ
>
> יְתֵירוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ - כְּתוּבָּתָן מָנֶה, וְאֵין לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים.

הגדול שבא על הקטנה

קטן הבא על הגדולה - האם עשאה מוכת עץ

לרב: עשאה מוכת עץ, לשמואל: אין מוכת עץ בבשר.[117]

רב אושעיא: במשנה: קטן על הגדולה - מאתים, ולחכמים רק מוכת עץ מנה!

- רבא: ה"ק: גדול על הקטנה - לא כלום, שאינו אלא כאצבע בעין,

קטן על הגדולה - כמוכת עץ, ובמוכת עץ נחלקו ר"מ ורבנן.

כנסה בחזקת בתולה ונמצאת מוכת עץ, או בעולה

ר"מ מדמה מוכת עץ לבוגרת [לא מעשה איש], ורבנן - לבעולה.

א. רמב"ח: ר"מ ורבנן נחלקו בהכיר בה, אבל לא הכיר - לכו"ע לא כלום,

מתיב ר"נ: היא אומרת 'מוכת עץ אני', והוא 'דרוסת איש' -

לר"ג ור"א נאמנת - ומשלם, אף שלא הכיר!

ב. אלא רבא: לר"מ: בין הכיר בין לא הכיר - מאתים,

ולרבנן: הכיר - מנה, לא הכיר - לא כלום - מקח טעות.[118]

ובברייתא: 'לֹא מָצָאתִי לְבִתְּךָ בְּתוּלִים' - יש עדים שזינתה תחתיו - מנה,

וקשה זינתה תחתיו - בת סקילה היא!

- ה"ק: זינתה תחתיו - סקילה, זינתה מעיקרא - כתובה מנה.

רב ששת: זאת אומרת: נמצאת בעולה - מנה.

מתיב ר"נ: ממשנתנו: 'מקח טעות' - משמע שאין לה כלום!

- 'מקח טעות' - ממאתים, אבל מנה יש לה.

רבא: המקשה יפה הקשה, 'מקח טעות' - לגמרי משמע,

ובברייתא: זינתה מעיקרא - לא כלום, נמצאת מוכת עץ - מנה,

ומכאן שחזר בו רבא משיטתו הראשונה.[119]

יב. נמצאת בעולה - האם יש לה מנה

א. ת"ר: נשאה ויש עדים שלא נסתרה או שלא שהתה כדי ביאה -

אין לשני 'טענת בתולים', שהרי כנסה ראשון.[120]

רבה: זאת אומרת:[121] 'כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה - כתובה מנה'.[122]

- רב אשי: בעלמא אין לה כלל, וכאן שונה, שכנסה ראשון ויודע שנבעלה.

ב. א"ד: על משנתנו: 'בתולה מהנישואין - מנה, ואין לה טענת בתולים' -

והיינו שנכנסה לחופה ולא נבעלה.

רבה: זאת אומרת: נמצאת בעולה - מנה.

- רב אשי: כאן שונה, שנכנסה לחופה, ובעלמא אין לה.

המעמיד כ"ש במשנה, והמעמיד במשנה - אבל בברייתא לא,

בברייתא שיאמר: 'על העדים סמכתי'.

ובשניהם אין חוששים שזינתה תחתיו - רב שרביא: כשקידש ובעל לאלתר.[123][124]

> **משנה ה**
>
> הָאוֹכֵל אֵצֶל חָמִיו בִּיהוּדָה שֶׁלֹּא בְּעֵדִים -
>
> א"י לִטְעוֹן טַעֲנַת בְּתוּלִים, מִפְּנֵי שֶׁמִּתְיַיחֵד עִמָּהּ וְנֶאֱמֶנֶת שבא עליה.

מנהגי יהודה וגליל בחתן וכלה

אביי: מלשון 'האוכל' - שיש מקומות ביהודה שאינו אוכל,

כמו ששנינו: • א. ביהודה מייחדין החתן והכלה קודם חופה, שיהא לבו גס בה,

ב. ביהודה מעמידין ב' שושבינין לו ולה למשמש בשעת חופה,

ג. ביהודה שושבינין ישנים בבית חתן וכלה,

ובגליל לא היו עושין כן.

וכל שלא נהג כמנהג הזה, א"י לטעון טענת בתולים -

רבא: על הרישא: שלא נהג בגליל כמנהג גליל, אלא כיהודה ונתייחד,

רב אשי: על הסיפא: כל שלא מושמש ע"י שושבינין - אינו טוען.

> **משנה ה**
>
> אַחַת אַלְמְנַת יִשְׂרָאֵל וְאַחַת אַלְמְנַת כֹּהֲנִים - כְּתוּבָּתָהּ מָנֶה.
>
> ב"ד שֶׁל כֹּהֲנִים גּוֹבִין לִבְתוּלָה ד' מֵאוֹת זוּז,[125][126] וְלֹא מִיחוּ בְּיָדָם חֲכָמִים.

יב: כתובת אלמנת כהנים - מנה או מאתים

תנא: אלמנת כהנים - מאתים,[127]

ויקשה והרי במשנה - מנה!

- רב אשי: שתי תקנות היו: בתחילה לבתולה ד' מאות, ולאלמנה מנה,

ראו שמזלזלים בהן לגרשן - תיקנו מאתיים,

ראו שפרשו מהן - החזירו הדבר ליושנו.

ב"ד של כהנים..

שמואל: אף משפחות מיוחסות בישראל - אם רצו, עושין ככהנים.

מיתיבי: 'בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל' - משמע רק בצד כהונה!

---

[113] **מהו דתימא** - אף שרבנן חולקים על ר"מ בגיטין (יג.) ואין להם 'בהפקירא ניחא ליה', היינו בעבד, שאינו חושש להפקירא אלא להפקיע עצמו מן השעבוד. אבל גוי שאינו משועבד ניחא ליה בהפקירא, ולכן שייך להביא סייעתא מהגיורת.

[114] **אבל קטן** - קטן זכות הוא לו כי לא טעם טעם איסורא, ולכן 'תנו שיחרור זה לעבדי' בקטן מודה ר' מאיר שאינו חוזר. או שמדובר בעבד קטן של כהן שחוב הוא לו, שמפסידו תרומה.

[115] **לכי גדלה** - קושיית 'והלא כבר גדולה היא, נערה בת קנס' מתורצת לפי ר"י: 'לכי גדלה' היינו שגדלה ונהגה מנהג יהודית.

[116] **אביי לא** - רבא אינו מסתפק בטעם 'שלא יהא חוטא נשכר' בגיורת, כי אין לה קנס מן הדין כגוי גמור אם תמחה, אבל בכותית (ב"ק לח:) יש לה קנס בדין ושם אומרים טעם זה, וכן בשבויה (כתובות לו:) שמוקמינן בקדושתה.

[117] **ושמואל אמר** - שמואל מדבר כשלא השיר בתולים, שאם השיר, למה תהיה פחותה ממוכת עץ שיש לה מנה.

[118] **לרבנן הכיר** - המשנה כר"מ ולא כרבנן, ורבא לא אמר לרבנן מנה בלא הכיר כי מדמים לבעולה כשכנסה בחזקת בתולה, ולית לה כלום. ובמסקנא מדמים לבעולה רק למנה, ואינו מקח טעות.

[119] **הדר ביה** - רבא חזר בו מדבריו שלרבנן לא הכיר בה לא כלום, ולא מהברייתא של מקח טעות. ואין לפרש לר"מ שלא הכיר בה מנה, כי אם הוא מקח טעות לא יהא לה כלום, ואם לא, למה תפחת מכתובת בוגרת.

[120] **שאני הכא** - כאן שאני כי נישאת על דעת שהיא בעולה, ואף שעדים מעידים שלא נבעלה אינו סומך עליהם, כי סבור שלשבחה אומרים כן.

[121] **א"ר זאת** - גרסינן רבה ולא רבא, שהרי רבא אמר לעיל שמקח טעות לגמרי משמע, והוא יפרש כרב אשי. ואם גרסינן רבא תקשה המשנה רישא לסיפא, שגם ממנה יש לדייק זאת אומרת כבסמוך.

[122] **כנסה בחזקת** - שהרי כנסה ראשון פירושו שאין לשני טענת בתולים לחסרה מכתובתה, כי הראשון גרם שכתובתה מנה, וטענת בתולים מועילה רק ממנה דבתולין (ריב"ם).

[123] **כגון שקידש** - צריך להעמיד גם שהראשון כנסה לאלתר ומת מיד, ועדים מעידים שלא זינתה תחתיו, שאם נבעלה תחתיו נבעלה לפסול לה ואסורה לכהונה.

[124] **וניחוש שמא** - אין לפרש שמקשה לאוסרה על כהן, ששם ספק אחד בלבד, שהרי יש לתרץ שאינו טוען אלא להפסידה כתובתה ושם ספק ספיקא (אף תחתיו אימור באונס). אלא לר"י פריך לרב אשי: כיון שבעלמא אין לה וכאן יש לה, יסבור שודאי בעולה מראשון ולא יבוא לב"ד ויבוא לאיסור, ולכך יש להפסידה אף באשת ישראל גזירה משום כהן. ולרבה לא קשה.

[125] **ב"ד של** - ב"ד של כהנים גבו ארבע מאות אף שלא כתב בלשון תוספת, כי חזו ליכי, והוא מנהג טוב בכהונה ובמשפחות מיוחסות, וגובה כתנאי ב"ד כמאתים בבנות ישראל.

[126] **שתי תקנות** - ההכרח לשתי תקנות: לא תקנה אחת, כי היום אין לאלמנה כהנים מאתים. ולא שתיקנו מאתים מתחילה, כי לא תיקנו עד שראו שמזלזלים בהן, ואז תיקנו, ומשפרשו מהן חזרו לדינן.

[127] **כיון דחזו** - "מזלזלי בהו" היינו שחלק מבני אדם נמנעו מלישאן כי כתובתן רביע מבתולה, ולא שקלות בעיניהן להוציאן, בניגוד לרש"י. ו"פרשי" בסוף היינו פרישה גמורה, ועל כן תיקנו מאתיים.

-**היינו:** לא רק בת ישראל לישראל, אלא אף בת ישראל לכהן,

אף שיכול לומר לה 'מעלה אני אותך'.

הנושא אשה ולא מצא בתולים:

משנה ו

הִיא: 'מִשֶּׁאֵרַסְתַּנִי נֶאֱנַסְתִּי', וְהוּא: 'לִפְנֵי שֶׁאֵרַסְתִּיךְ, וּמִקָּחִי טָעוּת'[128] -

ר"ג ור"א: **נֶאֱמֶנֶת**, ריה"ו: **בְּחֶזְקַת בְּעוּלָה עַד שֶׁלֹּא תִּתְאָרֵס.**

היא 'משארסתני נאנסתי' הוא

'מנה לי בידך' והלה 'איני יודע' – האם ברי עדיף

ר"י ור"ה: חייב - ברי ושמא ברי עדיף,[129][130]

ר"נ ורי"ו: **פטור** - מעמידים ממון בחזקת בעליו.

אביי: ר"י ור"ה - כשמואל, שפסק הלכה כר"ג במעוברת,

ורש"ב יהודה: משמואל: 'הלכה כר"ג אף **בראשונה**' -

אף שיש להעמיד ממון בחזקת בעליו, לר"ג **ברי** עדיף.[131][132][133][134]

ולכאורה: ר"י ור"ה - כר"ג, ור"נ ורי"ו - כריה"ו!

-**ר"נ:** אף כר"ג, ושם או משום 'מיגו', או 'העמידה על חזקתה'.

ומסתברא כן: שהלכה כרב נחמן בדינים, ומשמואל **הלכה** כר"ג, ואל"כ קשיא הלכה על הלכה.

יג. משנה ז

הִיא אוֹמֶרֶת 'מוּכַּת עֵץ אָנִי', וְהוּא אוֹמֵר 'דְּרוּסַת אִישׁ אַתְּ',

ר"ג ור"א: **נֶאֱמֶנֶת**, ריה"ו: **בְּחֶזְקַת דְּרוּסַת אִישׁ.**

היא אומרת 'מוכת עץ'

במה חולקים – במאתים ומנה, או במנה ולא כלום

רי"ו: במאתים ומנה - כר"מ, שאף בלא הכיר - מאתים,

ר"א: במנה ולא כלום - כרבנן, שבלא הכיר - מנה.

ובשלמא ר"א לא אמר כרי"ו - שמעמיד כרבנן, אבל רי"ו - למה לא כר"א?

- לשיטתו 'נמצאת בעולה - מנה', ואם כרבנן - טענותיהם שוות.

שתי המשניות – למה נשנו

לר"א: א. להוציא מרב ששת, שאמר מנה, וקמ"ל ש'מקח טעות' - לגמרי,

ב. להוציא מרב"ח, שבלא הכיר - לא כלום, וקמ"ל שחייב.

לרי"ו: א. כחו של ריה"ו, שאף ב'מיגו' של מוכת עץ - אינה נאמנת,

ב. כחו של ר"ג, שאף בלא 'מיגו' - נאמנת.

משנה ח

רָאוּהָ מְדַבֶּרֶת: 'מָה טִיבוֹ שֶׁל זֶה'? - 'אִישׁ פְּלוֹנִי וְכֹהֵן הוּא'!

ר"ג ור"א: **נֶאֱמֶנֶת**, ריה"ו: **בְּחֶזְקַת בְּעוּלָה לְנָתִין וּלְמַמְזֵר.**

הָיְתָה מְעוּבֶּרֶת: 'מָה טִיבוֹ עוּבָּר זֶה'? - 'מֵאִישׁ פְּלוֹנִי וְכֹהֵן הוּא'!

ר"ג ור"א: **נֶאֱמֶנֶת**, ריה"ו: **בְּחֶזְקַת מְעוּבֶּרֶת לְנָתִין וּלְמַמְזֵר.**

ראוה מדברת

'מדברת': זעירי: **נסתרה** ומודה שנבעלה, רב אסי: **נבעלה** בעינינו.

לזעירי – האם אוסרין על היחוד

רב פפא: ריה"ו פוסל בנסתרה, והרי 'אין אוסרין על היחוד'[135][136][137][138][139][140][141][142] באשת איש!

- מעלה עשו ביוחסין כהונה.

קושיות על רב אסי

א. למה 'מדברת'? - לשון נקיה, כ'אָכְלָה וּמָחֲתָה פִיהָ..'.

ב. למה שתיים - מדברת ומעוברת? לזעירי - נסתרה ונבעלה.

- הא' להכשיר בה, והב' להכשיר בבתה - סבר 'המכשיר' - אף בבתה.

יג: ג. מיתיבי: 'נכנסה עם אחד לסתר או לחורבה'.. ר"ג ור"א.. ריה"ו.. -

ולמה שתיים?

- חורבה **שבעיר** רוב כשרים, **ושבשדה** רוב פסולים, **וצריכי**.

ד. מיתיבי: 'זו עדות שהאשה כשרה - לכשר נבעלתי', ריה"ו: אינה **נאמנת**,

אמר: אינכם מודים בשבויה בעדים שאינה נאמנת? אף לזו יש עדים - כריסה בין שיניה!

אמרו: השבתנו על המעוברת, מה תשיבנו על המדברת?

אמר: היינו שבויה,

אמרו: שם 'רוב גויים פרוצים בעריות',

אמר: אף זו - כיון שנסתתרה 'אין אפוטרופוס לעריות'.

ושנה שתיים מדברת ומעוברת - בנבעלה, **ותיובתא** דרב אסי.

המכשיר והפוסל – ברוב פסולין וברוב כשרים

ויקשה ולחלק ששבויה ברוב פסולין, ומדברת ברוב כשרים!

-**מסייע לריב"ל:** המכשיר - אף ברוב פסולין, הפוסל - אף ברוב כשרים.

המכשיר בה – האם מכשיר בבתה

רי"ו: המכשיר בה - מכשיר בבתה,

ר"א: פוסל בבתה - לה יש חזקת כשרות, ולבתה אין.

איתיביה ר"א: בד"א - בעדות אשה **בגופה**, **אבל בבתה** - לכו"ע שתוקי ופסול!

- **שתוקי וכשר**, כשמואל: 'עשרה כהנים, פירש אחד ובעל - שתוקי', ומשתיקים אותו **מדין כהונה**, ד'וּלְזַרְעוֹ אַחֲרָיו' - מיוחס אחריו.

יד. ארוס וארוסתו – האם הולד כשר

היא אמרה 'ממנו' העובר, והוא אמר 'ממני',

רב יוסף: אין לחוש: א. **הוא מודה**,[143] ב. משמואל: הלכה כר"ג.

ויקשה אביי: משמואל: 'אל תעשה מעשה אלא ברוב כשרים' - וכאן רוב פסולים!

- **שם לכתחילה, וכאן כדיעבד** שכבר נתארסה.

---

[128] **והוא אומר** - "לא כי" נקט אף שמדובר בשמא, כי כאן אין לטעות בו (ובב"ק לה: דייק ממנו שמדובר בברי).

[129] **רב הונא** - אף למ"ד חייב נדרש "ולא בין היורשין" כששניהם אינם יודעים ועד אחד מעיד. ואין קשה מרב יהודה בב"ק (מו.) דניזק ברי ומזיק שמא המע"ה, ששם הברי גרוע והשמא טוב. אבל קשה שתלו רב יהודה בשמואל שפסק כר"ג אף שהברי גרוע, ותי' א. וליטעמיך, ב. דסוגיין סברה ש"זה כלל גדול בדין" אינו בניזק ברי ומזיק שמא, וקשה על זה מב"ק (לה:).

[130] **מנה לי** - "איני יודע" פירושו שאינו יודע אם הלוהו מעולם, אבל אם יודע שהלוהו ואינו יודע אם פרע, חייב במפורש (ב"ק קיח.).

[131] **לדברי המכשיר** - מעוברת נקט משום לשון נקיה.

[132] **חדא להכשיר** - צריכי תרוייהו, להודיע כחו דרבן גמליאל וכחו דרבי יהושע.

[133] **רב אסי** - נסתרה מודה ר' יהושע שנאמנת לומר לכשר נבעלתי, במגו דלא נבעלתי. ואף שלר' יהושע אין מגו במשארסתני נאנסתי, אינו מגו גמור אלא טענה מעולה.

[134] **אלא דאיכא** - תירוץ "מגו" אינו אלא לרב נחמן, שלרבי יוחנן אין מגו במוכת עץ. ויש להקשות שהא דרב יהודה היא דשמואל, ולשמואל פטור (שבועות מז.) תקשי ממתני' דהשואל (ב"מ צז.) שחייב, ותירצו שמתני' כשיש עסק שבועה סוברת "מתוך שאינו יכול לישבע משלם", ושמואל לא פוסק כך.

[135] **ואין אוסרין** - לרשב"א קשה לזעירי: נסתרה אם מודה שנבעלה הוי ספק אחד, ואם אמרה לא נבעלתי הוי ס"ס ור' יהושע מכשיר. נראה שהקושיא ביחוד אשת איש ספק אחד שאין אוסרין, וקשה שפריך רק לזעירי.

[136] **מעלה עשו** - אין אוסרין על היחוד נאמר באשת איש, ובקדושין פא. מוקי מלקין דוקא בפנויה. ר"ת: מלקין בפנויה ואין אוסרין באשת איש (ומה שהקשו מנדרים צא: תירצו שנואף שאני), והה"ר יוסף: שניהם בפנויה, ואין אוסרין לבנו כשהתייחדה עם אביו לר' יהודה באנוסת אביו.

[137] **השבתנו על** - לפירוש ראשון מדברת כשבויה שאינה נאמנת לומר לא נבעלתי לפי שאין אפוטרופוס לעריות, וקשה שלר' יהושע נאמנת לומר לא נבעלתי. ולר"י בדוחק מדברת בחזקת בעולה כשבויה, ואינה נאמנת במיגו לומר לכשר נבעלתי שיראה לומר לא נבעלתי.

[138] **מסייע ליה** - אף שבשבויה כל פסולים ובחורבה רק רוב, רוב ככל. אך במדברת איכא למימר סמוך מיעוטא לחזקה ואיתרע רובא, ואפילו לדבריהם אינו אלא פלגא ופלגא ודינה להיאסר מספק, שספק איסורא לחומרא. ולא כתינוק בצד העיסה (קדושין פ.) שמטהרים מטעם סמוך מיעוטא לחזקה, שספק טומאה לטהר (חולין פו:).

[139] **מכשיר אפילו** - אף שר"ג מכשיר אפילו ברוב פסולים, בקדושין משני שאבא שאול עדיף מר"ג, כי אבא שאול קאי אמתניתין שאינה עוסקת ברוב פסולים. והקושיא שם ללישנא קמא מאבא שאול להכשיר בבתה נשארה גם לזעירי.

[140] **פשיטא מי** - אין משנים כאן "אי תפס" כבעשרה יוחסין, כי שם בארוסה רגלים לדבר שהעיבור מארוס ויש לתלות בו, ואילו כאן אין מי שנתלה בו יותר מאדם אחר.

[141] **בעינן זרעו** - "זרעו מיוחס אחריו" דרבנן וקרא אסמכתא, ולכן ספק בן תשע לראשון ראוי להיות כ"ג (יבמות), שבנישואין לא גזרו כמו בזנות.

[142] [**ההוא ארוס** - קשה מדוע שמואל בקדושין מצריך בדיקה בבא על ארוסתו ואילו כאן נאמנת בהודאה. וי"ל א. שנקט "בא" לרבותא דרב, ב. או שבקדושין בעינן "בא" משום דאיירי בדדיימא מעלמא, ג. ועוד שבכל הספרים גרס בקדושין ארוסה שעיברה, ד. ושמא שמודה כאן מרובה בעילות ואילו שם ביאה אחת.

[143] **חדא דקא מודה** - לפי הלשון הראשונה ביבמות, כשאין דיימא מעלמא, וכן לפי האוסרים אף בדיימא מעלמא, מודה הארוס שהעובר ממנו ולכן הולכים אחר דבריו ונאמנת.

אלמנת עיסה - סתירה בשיטות ר"ג וריה"ו

רמי אביי: ריה"ו: 'אלמנת עיסה[144] [נישאה לספק חלל][145] כשרה לכהונה'![146]

ור"ג: 'הכהנים שומעין לרחק, ולא לקרב' - ופוסל![147]

- רבא: • לר"ג: **במדברת ומעוברת** - טוענת ברי ומכשיר, **בעיסה** - **שמא** ופוסל.

לריה"ו: **במדברת ומעוברת** - ספק אחד ופוסל, **בעיסה** - ב' ספיקות ומכשיר.

איזוהי אלמנת עיסה, ושתוק שאינו צווח

יד: לת"ק: 'איזוהי אלמנת עיסה? כל שאין בה ממזרות, נתינות ועבדי מלכים'[148] -

רי"ו מפרש: שאין בה שתוק של אחד מאלו, וה"ה חלל,
אבל כל פסול שקוראים בשמו ושותק - **פסול**.

ר"מ: 'כל שאין בה אחד מכל אלו - משיאין אלמנתו לכהונה' -

ופירושו: רק שתוק של אלו, שפוסלים אותו בקהל - **פסול**,
אבל שתוק חלל - **כשר**, שלא איכפת לו.

רשב"א מר"מ: 'אלמנת עיסה - כל שנטמע בה ספק חלל,[149]
שמכירין ישראל ממזרים שביניהם, ולא חללין שביניהם'.[150][151][152]

ופירושו: 'ממזר ושותק - כשר, שלממזר יש קול ואין חושדים בו,
אבל 'חלל' ושותק - **פסול**, ושותק שמספיק לו שאינו נפסל לקהל.

אבל אין לומר: שבלא 'שתיקה' נחלקו להכשיר רק בחלל -
ששניהם מן התורה, ואין להכשיר בזה יותר מבזה.

משנה י

> ר' יוסֵי: **מַעֲשֶׂה בְּתִינוֹקֶת שֶׁיָּרְדָה לְמַלְּאוֹת מַיִם מִן הָעַיִן וְנֶאֱנְסָה,**
> ריב"נ: **אִם רוֹב אַנְשֵׁי הָעִיר מַשִּׂיאִין לִכְהוּנָּה - תִּינָּשֵׂא לִכְהוּנָּה.**[153]

טו. יוחסין - האם צריך 'תרי רובי'

רבא: ריב"נ כמי? לר"ג **אף** ברוב פסולים - כשרה,
ולריה"ו **אף** ברוב כשרים - פסולה!

ר"נ מרב: בקרונות של ציפורי היה מעשה - ביום השוק, **והיתה שם** סיעה של רוב כשרין,[154]

והיינו: שהולכין אחר רוב העיר עם רוב סיעה - 'תרי רובי',
ולא ברוב העיר לבד - שכשהלכה היא אליהם 'קבוע' הוא,
ולא ברוב סיעה לבד - גזירה משום רוב העיר.

ויקשה וכי צריך שני רובים? והרי בט' חנויות - הלך אחר הרוב!
- 'מעלה עשו ביוחסין'.

קבוע כמחצה על מחצה - לקולא ולחומרא

גופא, ר"ז: כל 'קבוע' - כמחצה על מחצה, בין לקולא בין לחומרא.

המקור מהברייתא

אילימא מט' חנויות שחוטה ואחת נבילה, ולקח ממקום הקביעות - ספיקו **אסור** - שם לחומרא!

ולא מט' צפרדעים ושרץ ביניהם - **ספיקו טמא** ברה"י - שם לחומרא!

אלא: ט' שרצים וצפרדע אחד - **ברה"ר ספיקו טהור** כמחצה על מחצה.

המקור מהתורה - 'וארב לו וקם עליו'

'וארב לו' לר"ש: עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּין לוֹ,[155]

ולרבנן: שמספיק שמתכוין לישראל - למעט 'זורק אבן לתוך בנ"א' -

והיינו: בט' ישראלים וגוי ביניהם, ש'קבוע' כמחצה על מחצה,
וספק נפשות להקל.[156][157][158][159]

מעשה בתינוקת - הלכה או הוראת שעה

רחב"א מרב: הלכה כר' יוסי,

רחב"ר מרב: הוראת שעה היתה.

טו: ויקשה מתיב ר' ירמיה: 'מצא בה תינוק מושלך - **רוב ישראל ישראל**',
ואמר רב: להחיותו, אבל ליוחסין לא!

- נשמט ממנו מרב: 'בקרונות של צפורי היה מעשה' - בתרי רובי.

ולרחב"ר: אינו שונה ברב 'בקרונות', ולכן - לשעה.

ביאור משנת 'תינוק מושלך'

רוב ישראל - ישראל.

רב: להחיותו, אבל ליוחסין לא,

שמואל: על 'רוב גוים - גוי' - אבל לא לפקח עליו את הגל,
שבפיקוח נפש אין הולכים אחר הרוב.

רוב גויים - גוי.

רב פפא: להאכילו נבילות - ברוב גויים, אבל במחצה לא.[160]

רוב ישראל - ישראל

להחזיר לו אבידה - ברוב ישראל, אבל במחצה לא.[161][162]

מחצה על מחצה - ישראל.

ר"ל: לנזקין: נגח שורו לשור ישראל - משלם חצי,
והשאר - 'הבא ראיה שאיני ישראל'.

טו: הדרן עלך בתולה נשאת

---

[144] **ת"ר איזו** - ר"ת גורס 'איזוהי עיסה' בלא 'אלמנת', שהברייתא מפרשת משנת עדיות 'העיסה נאמנת' לטהר את הבת בצויחה או בשתיקה (כתוספתא וידוש למי), ואילו באלמנת עיסה גופה פוסל ר' יוסי (קידושין עה.) אף שמכשיר שתוק ממזר. ולר"מ המכשיר חלל שותק היינו כשצווח כששואלין אותו, אבל שותק לעולם פסול וזהו 'לרחק'.

[145] **אלמנת עיסה** - "עיסה" היא משפחה שנטמע בה ספק חלל אחד או כמה, ולכן יש בה ספק ספיקא. ובבת עיסה פסולים אף לדעת המכשיר באלמנה, כי ביוחסין החמירו ואין להחזקת כשרות.

[146] **חדא דקא מודה** - אין הסוגיא לענין איסורה על הארוס (כפירוש ר"י, שאי אפשר להעמידו) אלא להכשיר את הולד, ו"ועוד" כפשוטו: אף בלי הודאה, כשמת או אינו לפנינו, הלכה כר"ג, והולד כדיעבד כי מדאורייתא כשר.

[147] **דרבי יהושע** - עכשיו שהעמדנו בשמא, אי אפשר לתרץ כבתחילה ש"בודקת ונישאת".

[148] **לא משום** - לא נימנו בגמרא עמוני ומואבי כי אינם פסולים בבירור (הזכרים בלבד אסורים והנקבות מותרות), ולא מצרי ואדומי כי אסורים רק עד דור שלישי.

[149] **ותו ר"ש** - לגרסת ר"ח "ספק חלל" פירושו ודאי חלל, ונדחה: מה קושיא מת"ק, שמא חולק. וגרסת רש"י עיקר.

[150] **מסתייה דלא** - השותק סבור שאין מוציאין אותו אפילו מקהל כהונה, ואם יצווח יחזרו לברר ויפסלוהו. וטעם זה שייך גם בממזר שותק לת"ק, ולא משום שתיקה כהודאה, וכן פירש בקונטרס.

[151] **אבל ממזר** - ר"ש בן אלעזר פוסל ממזר צווח מכוח לשונו "נטמע בה ספק חלל", שבא לדייק שחלל צווח דוקא כשר, האממזר צווח פסול.

[152] **ממזר צווח** - תימה: למה אמר "ממזר צווח וחלל שותק" ולא "ממזר צווח ושותק", והרי גם בממזר שותק נחלקו, שר"ש בן אלעזר מכשירו.

[153] **כמאן אי** - אם כר"ג מכשיר אפילו ברוב פסולים רק בטוענת ברי שיש לה מגו, והכא נאנסה ואין "בודקת ומזנה". מתרצים: א. שמדובר שלא טענה ברי ובכך בעינן שני רובים לכל הדעות, ב. שפסק שמואל כר"ג דיעבד, ולכתחילה נדרש רוב כשרים.

[154] **דלמא אזלא** - "אזלא איהי לגבייהו" היינו לתוך ביתם, שאז אינה קבועה אלא נייד כנמצא בין החנויות, ואינו דומה לנזיר יב. שם בשעת האיסור הדרא לניחותא, וכאן הבועל בא אליה ולכן הוא נייד.

[155] **פרט לזורק** - קשה לר"ש מנין לו קבוע, ולא די בכך שדריש כרבי נתינה נתינה ואייתר "וארב לו", שהרי לתנא דבי חזקיה אין שם דרשה זו ובאין מתכוין פטור מממון.

[156] **וספק נפשות** - הקושיא: אם התראת ספק אינה התראה אפילו ספק נפשות להחמיר פטור, ואם היא התראה מדוע פוטרים כשנמצא ישראל. ותירוץ: כאן אינו יודע שבודאי יבוא לידי איסור, שאינו יודע את מי יכה, ואילו בהכה את זה וחזר והכה את זה ובנותר יודע בודאי.

[157] **וליוחסין לא** - היה אפשר לתרץ שתינוק שונה כי אין לו חזקת כשרות.

[158] **ולרב חנן** - קשה לרב חנן שהוראת שעה היתה, ולדורות סגי בחד רובא, והרי רב עצמו הצריך שני רובים, ולא מסתבר שהתיר בשעה בשני רובים אך לדורות לא סגי אפילו בהם.

[159] **מאן דמתני** - לרש"י רב חנן לא מתני שבקרונות של צפורי היה מעשה, כי היה שם רוב אחד בלבד, ואין מחלוקת לדורות. לר"ח רב חנן לא מתני 'ליוחסין לא', ולכן לדעתו סגי בחד רובא, וקשה לו מר' יוחנן בן נורי, ואין אמורא חולק על דברי רב עצמו.

[160] **אם רוב** - אין לפרש 'אם רוב גוים גוי' לענין שלא להחיותו, כי אז אפילו במחצה על מחצה, שהרי רב אמר דווקא ברוב ישראל שהוא ישראל להחיותו.

[161] **להחזיר לו** - נקט להחזיר אבידה ולא להחיותו, כי הוא חידוש גדול יותר בגלל איסור 'למען ספות הרוה', ואף לשמואל שאין הולכין בממון אחר הרוב, זה במוכר שור שבהיתר באו המעות, אבל כאן הולכים אחר הרוב.

[162] **לא צריכא** - תימה שהיה אפשר לומר לענין נגיחה גם במחצה על מחצה גוי ושורו נגח שורו, אלא שרצו בכל מקרה למצוא דבר חדש.